

הסכם שכירות בלתי מוגנת
 שנערך ונחתם ביום 21/12/2022 (31/12/22)
 תשפ"ה

- בין :**
1. גב' חגית רבקה, ת.ז. 063812168
 2. גב' אהרון שרה, ת.ז. 063812143
- מיוצגים ע"י עו"ד נקש פ., עפ"י כח מיום 21/12/2022

(להלן : "המשכיר")

- לבין :**
1. מר למברגר חיים צבי, ת.ז. 326004074
 2. גב' למברגר רבקה, ת.ז. 326036076
- כתובתם במושכר.
 שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד ובערבות הדדית

(להלן : "השוכר")

הואיל : והמשכיר מצהיר כי הינו הבעלים והמחזיקים הבלעדי של דירה בת 3 חדרים הנמצאת ברח' שמואל הנביא 102/4 בירושלים.

(להלן : "הדירה")

והואיל : והמשכיר מעוניין להשכיר את המושכר לשוכר, והשוכר מעוניין לשכור את המושכר מאת המשכיר והכול עפ"י תנאי הסכם זה.

והואיל : והשוכר לא שילם ולא ישלם עבור המושכר דמי מפתח כהגדרתם בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב תשל"ב – 1962) ומוסכם כי שכירות זו אינה שכירות מוגנת.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

1. **מבוא**
 המבוא להסכם זה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויקרא בכפיפה אחת עם מכלול תנאיו והוראותיו.
2. **השכירות**
 המשכיר משכיר בזה את המושכר והשוכר שוכר בזה את המושכר מן המשכיר בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.
3. **אי תחולת חוק הגנת הדייר :**
 השוכר מצהיר ומאשר כי לא שילם למשכיר דמי מפתח או כל תמורה אחרת עבור הסכמת המשכיר להשכיר לו את הדירה. כן, ידוע לו שביום עריכת הסכם זה נמצא המושכר בחזקתו של המשכיר וכי אין דייר הזכאי לחזקה בדירה, ועל כן לא יחולו על הדירה ו/או בקשר אליו ו/או בקשר לשכירות עפ"י חוק הגנת הדייר וזאת בהתאם לאמור בחוק הגנת הדייר (הוראות שונות) 1968 ובחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972.
4. **מטרת השכירות**
 השוכר מתחייב להשתמש בדירה אך ורק למטרת מגורים ולא להשתמש בה לכל מטרה אחרת, ללא יוצא מן הכלל.
 השוכר מתחייב לא לגרום לרעשים ו/או מטרדים ו/או כל הפרעה לכל צד ג' שהוא, לרבות לשכנים. התחייבות זו הינה התחייבות יסודית והפרתה הינה בגדר הפרה יסודית של ההסכם.
 ככל ותהייה תלונה מכל צד שהוא בגין מטרד, השוכר יהיה אחראי לכך ויישא בכל קנס ו/או נזק שעלול להידרש בעקבות המטרד.
 מובהר כי המשכיר לא יהיה כלל אחראי במידה ותהיה תלונה כלשהי והשוכר מתחייב לפצות ו/או לשפות כל צד במידה וייגרם נזק עקב מטרד ו/או הפרעה, לרבות את המשכיר ככל ותוגש תביעה ו/או תלונה כלפיו בעניין.
 ככל והמטרד יחזור על עצמו, המשכיר יוכל לדרוש ביטול מיידי של ההסכם ופינוי מיידי של הדירה ע"י השוכר.

עו"ד פדהאל נקש
 מ.ד. 16664
 ירושלים

Handwritten signature

5. הצהרת השוכר: השוכר מצהיר בזאת כי הוא ראה בדק את המושכר ומצא אותו במצב טוב, תקין, נקיה וצבוע וראוי לשימוש ומתאים למטרותיו והוא מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למושכר לרבות טענת ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה והכול בכפוף לחתום בפרוטוקול שייערך בין הצדדים בעת כניסת השוכר למושכר.

חתימת הצדדים על הפרוטוקול מהווה ראיה חלוטה על תיקונים ומצב הנכס.

6. תקופת השכירות היא 12 חודשים החל מ- 01/04/2025 וכלה ביום 31/03/2026. תקופת השכירות היא 12 חודשים החל מ- 01/04/2025 וכלה ביום 31/03/2026. להלן "תקופת השכירות"

7. דמי השכירות

א. דמי השכירות עבור המושכר נקבעו ע"י הצדדים כדלקמן:

ב. סכום בשקלים השווה ל- 5,200 ש"ח (חמש אלף מאתיים ש"ח) לכל חודש שכירות, אשר ישולמו ב- 1 לכל חודש שכירות.

ג. השוכר ימסור למשכיר או לבא כחו את דמי השכירות עבור כל תקופה השכירות במעמד החתימה על חוזה השכירות זה, דהיינו 12 צ'יקים עבור התקופה, כנגד מסירת החזקה בדירה.

ד. איחור בתשלום דמי השכירות מעבר ל- 7 ימים יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

8. אופציה:

א. לשוכר נתונה אופציה להארכת תקופת השכירות לתקופה של 12 חודשים ובלבד והשוכר מילא כל התחייבויותיו לפי הסכם השכירות במועדם והודיע על רצונו לממש את האופציה בהודעה בכתב בדואר רשום עם אישור מסירה שתשלח למשכיר 90 יום מראש. כל הוראות חוזה זה יחולו גם על תקופת האופציה שמומשה, למעט שיעור דמי השכירות שיועלו ב- 5% ביחס לדמי השכירות של השנה הקודמת לה.

ב. בכל מקרה של הודעה על כוונת השוכר לממש האופציה ובכפוף שעמד בכל התחייבויותיו בהתאם להסכם, מתחייב השוכר להמציא כל האסמכתאות על הסדר כל התשלומים השונים ואת הצ'קים של דמי השכירות עבור כל שנת האופציה בהתאם 60 יום לפני תום תקופת השכירות.

9. מיסים והוצאת

א. המשכיר ישא בתשלום כל מס המוטל ו/או שיוטל על בעלי הנכסים.

ב. כל התשלומים הבאים יחולו וישולמו ע"י השוכר עד כמה שהם מתייחסים לתקופה שמתחילת תקופת השכירות ועד לתום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה ו/או עד לתאריך בו יפנה השוכר את המושכר ויחזיר אותו בפועל לידי המשכיר, הכול לפי התאריך המאוחר יותר.

מיסי עירייה (ארנונה), מיסי מים, תשלומי חובה, וכל מיסים ממשלתיים או עירוניים החלים או שיחולו על השוכר ו/או שיהיו בגין שירותים שיינתנו לשוכר ו/או בגינו ולרבות כל מס או אגרה או היטל שיחולו על השוכר עפ"י הוראות כל דין.

תשלום כל ההוצאות השוטפות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלומי ועד הבית, חשמל ומים, גז וכיו"ב.

במקרה והשוכר לא ישלם תשלום החל עליו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין יהא המשכיר רשאי לשלם במקומו את התשלום והשוכר יהיה חייב להחזיר את התשלום. אין כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של השוכר לשלם מייד עם דרישה כל תשלום החל עליו.

השוכר ימציא למשכיר תוך 15 ימים מיום מסירת הדירה:

- אישור מעיריית ירושלים על כי נרשם כמחזיק הנכס כשוכר.
- אישור מחברת המים כי נרשם השוכר כצרכן.
- אישור מחברת גז כי נרשם השוכר כצרכן.
- אישור מחברת החשמל על כי נרשם כצרכן בנכס.
- אישור מחב' הניהול (ככל וקיים) כי נרשם כמחזיק בנכס.

עו"ד פדהאל נקש
מ.ר. 16664
ירושלים

10. הסבה

השוכר מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לתת במתנה ו/או לשעבד באיזה אופן את כל זכויות ו/או איזה זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ולא למסור את החזקה ו/או השימוש במושכר ו/או להשכיר את המושכר ר/או כל חלק ממנו בשכירות משנה ו/או אחרת ולא להרשות לכל אדם ו/או תאגיד להשתמש במושכר ו/או בכל חלק ממנו בין בתמורה ובין בלי תמורה.

11. העברת המושכר ו/או השכירות ע"י המשכיר

המשכיר יהיה רשאי להעביר את המושכר וכל זכויות המשכיר לפי הסכם זה בשלמותן או בחלקן לאדם ו/או גוף כלשהו ללא צורך בהסכמת השוכר ובתנאי שהשוכר לא ייפגע בזכויותיו עפ"י הסכם זה.

12. התחייבות השוכר:

א. המשכיר משאיר לעצמו את הזכות לבקר בדירה תוך תיאום מראש עם השוכר בכל זמן מתקבל על הדעת בכדי, בין השאר, ע"מ לבדוק את מצבה ואת דרך השימוש בה וכן ע"מ להראותה לרוכשים / שוכרים פוטנציאליים, והשוכר מתחייב לאפשר זאת.

ב. השוכר מתחייב לשמור על שלמות הדירה והריהוט הנמצא בה ולנהוג בזהירות סבירה בעת שימוש בהם, והוא יהיה אחראי עבור כל נזק, קילקול ופגם שייגרם בעת ידו או ע"י באי כוחו לדירה, לאביזרים, למתקניה או לריהוט הנמצא בה, והוא מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק, קילקול, או פגם כזה מיד לכשייגרמו, ופרט לנזק הנובע משימוש רגיל וסביר.

ג. הדירה כוללת כאמור מזגן בסלון, במטבח ובחדר שינה אחת אשר השוכר מתחייב לתחזק ולנקות את הפילטרים אחת ל- 3 חודשים. אין באמור לגרוע מאחריות המשכיר לביצוע תיקונים במזגן ככל והליקוי לא נגרם בעטיו של השוכר ו/או מאי ניקוי ותחזוקת המזגן.

13. תחזוקה ותיקונים במושכר:

א. השוכר מתחייב שלא לעשות כל שינויים במבנה הדירה ללא הסכמת המשכיר בכתב וכן להוציא מהדירה כל פרט מהריהוט הנמצא בה, אלא בהסכמה מראש ובכתב מצד המשכיר או בא כוחו.

ב. השוכר יהא רשאי לבטח על חשבונו את כל תכולת הדירה השייכת לו. בכל מקרה, אין המשכיר אחראי לכל נזק שייגרם לתכולת הדירה מכל סיבה שהיא, לרבות כשל מכני, שיטפון, קצר חשמלי, פיצוץ צנרת, שריפה, פגעי טבע, גניבה וכו'... השוכר ירשום את המשכיר כמוטב משותף ויירשם בפוליסה כי לשוכר ו/או לחברת הביטוח אין זכות חזרה על המשכיר.

ג. המשכיר מתחייב לתקן כל תקלה במערכות הדירה שעפ"י חוק מחוייב לתקנם תוך זמן סביר ובלבד ומדובר בליקוי שלא נגרם כתוצאה משימוש לא סביר של השוכר במושכר וכי השוכר הודיע מיידית למשכיר על התקלה.

ד. השוכר מתחייב לתקן מיידית כל ליקוי ו/או נזק שייגרם דירה שחובת תיקונו אינה חלה על המשכיר כאמור בסעי' 12. ד. לעיל.

14. בטחונות:

א. השוכר יפקיד בידי המשכיר כתב ערבות של שתי ערבים ושטר בטחון בסכום של 62,400 ש"ח (שישים ושתיים אלף וארבע מאות ש"ח) השווה ל- 12 חודשי שכירות וכן יפקיד פיקדון ע"ס של 5,000 ש"ח שישולם בעברה או בהמחאה בנקאית שתופקד בחשבון נאמנות, להבטחת כל התחייבויותיו ובמיוחד פינוי המושכר בהתאם לחוזה ולהבטחת כל התשלומים כאמור.

ב. השוכר יפקיד בידי המשכיר ו/או ב"כ המשכיר חמישה ש"קים לפקודת עיריית ירושלים, חב' החשמל, חב' הגז, חב' הגיחון וועד בית לצורך מילוי התחייבויות סעיף זה.

ג. המשכיר מתחייב להשיב לשוכר את כתב הערבות, שטר החוב ודמי הפיקדון תוך חודשיים מיום הפינוי בפועל ו- 5 הצ'קים שנמסרו ובתנאי שעמד השוכר בכל תנאי החוזה ולאחר השוכר שילם את כל תשלומי העירייה, ארנונה ומים, חשמל, גז וועד בית, והמציא אישורי העדר חובות של כל הרשויות והחברות הנ"ל.

עו"ד פדהאל נקש
מ.ר. 16664
ירושלים

15. הפסקת קשר השכירות:

א. במקרה והשוכר ירצה להפסיק את קשר השכירות ולעזוב את הדירה לפני תום תקופת השכירות, יחוייב בתשלום דמי שכירות עד סוף התקופה או להמציא דייר אחר במקומו לשביעות רצון המשכיר ובהסכמתו וישלם שכ"ט עו"ד המשכיר בעקבות ביטול ההסכם ועריכת הסכם שכירות חדש בסך של 1/4 מדמי השכירות של חודש אחד בתוספת מע"מ.

ב. השוכר מודע לכך כי יתכן שיאושר פרויקט של " פינוי בינוי בבנין שבו הדירה מושכרת, ולכן, אך ורק במקרה זה, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להפסיק את קשר השכירות בהודעה מראש ובכתב בת 90 ימים ובתום 90 הימים תפונה הדירה על ידי השוכרים ויושבו לידי השוכר הציקים עבור דמי השכירות העתידיים החלים מיום הפינוי כשהדירה הושבה בהתאם להוראות ההסכם בצירוף הביטחונות ולאחר קבלת אישורי העדר חובות בגין תשלומי כל ההוצאות השוטפות.

16. פינוי המושכר:

א. השוכר מתחייב להחזיר את הדירה בתום התקופה באותו מצב במיוחד צבועה בצבע לבן ונקיה וללא כל פגם בקירות, וכל התכולה השייכת למשכיר כפי שקיבלם בתחילת השכירות, למעט בלאי משימוש סביר.

ב. אם השוכר לא יפנה את הדירה בתום מועד השכירות, ישלם השוכר למשכיר פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 350 ש"ח עבור כל יום של איחור בפינוי המושכר, מבלי לפגוע מזכויות המשכיר לתבוע כל נזק שייגרם לו.

17. הפרות ופיצויים:

א. על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970.

ב. אי-מילוי סעיף מסעיפי ההסכם מהווה הפרת חוזה ונותנת בידי המשכיר עילת פינוי. המשכיר יפנה לשוכר בכתב בהתראה לתיקון ההפרה וייתן לשוכר התראה בת 10 ימים לתיקון ההפרה. לא תוקנה ההפרה כאמור יפעל המשכיר על פי חוק לפינוי הדירה ולאחר שקיבל צו מתאים מבית משפט.

18. שונות:

א. שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה, לא ייחשבו כוויתור על זכויות המשכיר או השוכר על פי הסכם זה.

ב. כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

ג. הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה בעיון וחתמו עליו מרצונם החופשי ובהבנם את תוכנו.

ד. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום ע"י צד למשנהו תיחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום 48 שעות מיום שיגורה ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

ערבים:

1. גב' למברגר דינה ת"ז מס' 066439324 – כתובת רח' רבי יהודה הנשיא 9/71 אלעד – פל' 0548461139
 2. מר למברגר משה נתן נטע ת"ז מס' 315237412 – כתובת רח' פל' 055.67.65.155
- הערבים הינו ערב לכל התחייבויות השוכר בהתאם להסכם שכירות זה על נספחיו ויחתום על כתב ערבות אישית בנפרד.

ח"ס 23. למברגר
"השוכר"

עו"ד פדהאל נקש
ח.ר. 16664

הדפוס
"המשכיר"

מיוצגים ע"י עו"ד נקש פ.
עפ"י כח מיום 21/12/2022

ס"ס למברגר
"ערבים"